



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 בפברואר 2026

1932

כ"ד בשבט התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 13), התשפ"ו-2026 1090

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 13), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 9א

1.

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9א –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "והתשפ"ו" יבוא "עד התשפ"ח";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "בישישה חודשים נוספים" יבוא "את התקופה הקובעת בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת (בסעיף קטן זה – תקופה נוספת), אם מצא כי הארכה כאמור נדרשת בשל היקפו או אופיו של השירות הסדיר או שירות המילואים שאליו נקראו מועמדים במהלך התקופה הנוספת";

(3) בסעיף קטן (ד) –

(א) ההגדרות "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף", "פעולות האיבה או פעולות המלחמה" ו"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – יימחקו;

(ב) בהגדרה "התקופה הקובעת", במקום הסיפה החל במילים "חוק סיוע" יבוא "חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 10), התשפ"ו-2026".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 סעיף 9א לחוק קובע כי על אף איסור ההפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד, הקבוע בסעיף 9 לחוק, מוסד רשאי להקל את תנאי הקבלה ללימודים לשם קידום נגישות של מועמדים ששירותו בשירות סדיר או בשירות מילואים בתקופה הקובעת, בהתחשב באופי השירות, תקופתו וסמיכותו למועד הקבלה ללימודים, ובפרט בשירות כלוחם (להלן – המועמדים הזכאים).

עוד נקבע, בסעיף 9א(ב) לחוק, כי ההקלות כאמור בנוגע לקבלה ללימודים יכול שיינתנו לשנות הלימודים התשפ"ה והתשפ"ו בלבד, כדי לאפשר למוסדות להמשיך לתת הקלות בקבלה ללימודים למועמדים הזכאים לכך, מוצע לקבוע כי אותם מוסדות יוכלו לתת הקלות כאמור עד תום שנת הלימודים התשפ"ח.

כמו כן, מוצע להאריך את התקופה הקובעת לעניין זה עד לתום שלושה חודשים מיום תחילתו של החוק המוצע.

כאמור, סעיף 9א(ג) לחוק מסמיק את השר, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להאריך, בצו, את התקופה הקובעת (בהגדרתה בסעיף 9א(ד) לחוק) בתקופה אחת נוספת של שישה חודשים. זאת, אם מצא שהדבר נדרש עקב הימשכותן של פעולות האיבה או פעולות המלחמה. מוצע לתקן הוראה זו ולקבוע כי השר יוכל להאריך, בצו, באופן המתואר לעיל, את התקופה הקובעת בתקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת (להלן – התקופה הנוספת). וזאת אם מצא כי הארכה כאמור נדרשת בשל היקפו או אופיו של השירות הסדיר או שירות המילואים שאליו נקראו מועמדים במהלך התקופה הנוספת.

בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיף 9א(ד) לחוק ולמחוק ממנו את ההגדרות שלהלן:

כללי סעיפים 9א ו-19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 (להלן – החוק), מאפשרים למוסד להגדרתו בחוק, לתת הקלות ועדיפות למועמדים לקבלה ללימודים (להלן – מועמדים), ולסטודנטים, בשל שירותם הצבאי במהלך "התקופה הקובעת" בהגדרתה באותם סעיפים. סעיפים 9א(ג) ו-19א(ד) לחוק מסמיכים את שר החינוך (להלן – השר), בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להאריך בצו את התקופה הקובעת, באופן ומהטעמים כמפורט בהם.

התקופה הקובעת האמורה מוגדרת בסעיף 9א(ד) לחוק כך: "התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד תום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק סיוע לסטודנטים ששירותו במילואים (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ד-2024, או עד תום תקופת ההארכה לפי סעיף קטן (ג)". תקופה זו הסתיימה ביום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024), ולא הוארכה לפי סעיף 9א(ג) לחוק.

בסעיף 19א(ה) לחוק, מוגדרת "התקופה הקובעת" כך: "התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד תום שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 9 – הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024, או עד תום תקופת ההארכה לפי סעיף קטן (ד)". גם תקופה זו לא הוארכה, והיא הסתיימה ביום כ"ד בתשרי התשפ"ה (26 באוקטובר 2024).

בהתאם לכך, ובשל היקפו או אופיו של השירות הסדיר או שירות המילואים שאלוהם נקראו מועמדים בתקופה הקובעת כאמור לעיל, ושאלוהם נקראים מועמדים גם כיום, מוצע בזה להאריך את התקופה הקובעת כדי לאפשר למוסדות לתת הקלות ועדיפות כאמור גם למי ששירותו מעבר לתקופה הקובעת שנקבעה.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התשפ"ה, עמ' 1128.

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "והתשפ"ו" יבוא "עד התשפ"ח";
 - (2) בסעיף קטן (ד), במקום "בשתי תקופות" יבוא "בתקופות" ובמקום הסיפה החל במילים "אם מצא" יבוא "(בסעיף קטן זה – תקופה נוספת), אם מצא כי הארכה כאמור נדרשת בשל היקפו או אופיו של השירות הסדיר או שירות המילואים שאליו נקראו מועמדים במהלך התקופה הנוספת";
 - (3) בסעיף קטן (ה) –
 - (א) ההגדרות "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף", "פעולות האיבה או פעולות המלחמה" ו"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – יימחקו;
 - (ב) בהגדרה "התקופה הקובעת", במקום הסיפה החל במילים "חוק זכויות" יבוא "חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 10), התשפ"ו–2026".
3. (א) תחילתו של סעיף 1(3)(ב) ביום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024). תחילה
- (ב) תחילתו של סעיף 2(3)(ב) ביום כ"ד בתשרי התשפ"ה (26 באוקטובר 2024).

ד ב ר י ה ס ב ר

כדי לאפשר למוסדות להמשיך להתחשב בסטודנטים במועמדים ששירתו בתקופה הקובעת, מוצע לתקן את סעיף קטן (א) של סעיף 19א1 לחוק כך שיחול גם לעניין דיור במעונות הסטודנטים גם בשנות הלימודים התשפ"ז והתשפ"ח.

במקביל, ומאחר שכאמור התקופה הקובעת כהגדרתה בסעיף קטן (ה) של סעיף 19א1 לחוק, הסתיימה ביום כ"ד בתשרי התשפ"ה (26 באוקטובר 2024) ולא הוארכה לפי סעיף קטן (ד) של הסעיף האמור, מוצע לתקן את ההגדרה "התקופה הקובעת" כך שהיא תסתיים בתום שלושה חודשים מיום תחילתו של החוק המוצע.

עוד מוצע כי השר יוכל, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להאריך בצד, את התקופה הקובעת, בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת (ולא רק בשתי תקופות של שישה חודשים, כפי שקבוע היום), וזאת בדומה לתיקון המוצע בסעיף 1 להצעת חוק זו ומאותם טעמים כמפורט לעיל.

בדומה לתיקון המוצע בסעיף 1(3) להצעת חוק זו, מוצע למחוק מסעיף 19א1(ה) לחוק את ההגדרות "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף", "פעולות האיבה או פעולות המלחמה" ו"הפעולות הצבאיות המשמעותיות", אשר זהות להגדרות שמוצע למחוק בסעיף 1(3) האמור.

סעיף 3 מוצע לקבוע את תחילתו של סעיף 1(3)(ב) לחוק המוצע ליום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024), ואת תחילתו של סעיף 2(3)(ב) לחוק המוצע ליום כ"ד בתשרי התשפ"ה (26 באוקטובר 2024), בהתאם למועד סיומה של התקופה הקובעת כהגדרתה בסעיפים 19א1 ו-19א1 לחוק, בהתאמה (להלן – התקופה הקובעת הראשונה). זאת, במטרה ליצור רציפות בתקופה שלגביה ניתנת זכאות להקלות כאמור, לנוכח הנסיבות המיוחדות באשר להיקפו ואופיו של השירות הסדיר או שירות המילואים שאליו נקראים מועמדים, שהתקיימו גם לאחר תום התקופה הקובעת הראשונה וממשיכות להתקיים גם היום.

"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951, מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"פעולות האיבה או פעולות המלחמה" – פעולות האיבה או פעולות המלחמה, שאירעו בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר;

"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023);

סעיף 2 סעיף 19א1 לחוק קובע כי על אף האמור בהוראות לפי סעיף 19א לחוק, לעניין דיור במעונות הסטודנטים לשנות הלימודים התשפ"ה והתשפ"ו, ובלי לגרוע מחובת המוסד לשקול את מכלול השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין, מוסד יעניק לסטודנט או למועמד נקודות זכות לשם קביעת זכאותו למעונות, בשל כל אחד מאלה:

- (1) שירות צבאי בתקופה הקובעת, בסדיר או במילואים בהתאם לתנאים המנויים באותו סעיף;
- (2) מגורים ביישוב שפונה לפי החלטות הממשלה, בהתאם לתנאים הקבועים באותו סעיף;
- (3) אם היה הסטודנט או המועמד חטוף או נעדר כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה, או שהוא בן משפחה של חטוף או נעדר כאמור או של מי שהיה חטוף או נעדר כאמור.

עוד קובע הסעיף חובת הקצאת מקומות דיור במעונות סטודנטים בעבור מי שמתקיימים בו התנאים המנויים לעיל.

